

Arbeitsverträge

Lernziele

- ▶ Die Schülerinnen und Schüler können:
- ▶ die wesentlichen Rechtsnormen zu verbreiteten Vertragsarten anwenden...
- ▶ die hauptsächlichen Konfliktzonen zwischen den Partnerinnen/Partnern der einzelnen Verträge ermitteln und die Folgen von Vertragsverletzungen beurteilen...
- ▶ Fragen des Vertragsrechts mithilfe des Gesetzes und anhand eines geeigneten Falllösschemas selbstständig bearbeiten...

Verträge auf Arbeitsleistung



1. Über sieht sich nicht als Arbeitgeber, um Geld zu sparen und flexibler zu sein. So muss Über keine Sozialleistungen zahlen oder arbeitsrechtliche Regeln wie Kündigungsschutz einhalten.
2. Wenn Über als Arbeitgeber gilt, muss es mehr Geld für Sozialversicherungen und Rechte der Fahrer ausgeben. Das könnte die Fahrten teurer machen und die Flexibilität für Fahrer und Über einschränken.
3. Ein Arbeitsvertrag verpflichtet eine Person, für einen Arbeitgeber zu arbeiten und ihm gegenüber weisungsgebunden zu sein. Ein Werkvertrag oder einfacher Auftrag zielt darauf ab, eine bestimmte Aufgabe oder ein Ergebnis zu liefern, ohne dass der Auftraggeber Kontrolle über die genaue Arbeitsweise hat.
4. Bei Schwarzarbeit gibt es keine Absicherung, z. B. bei Arbeitsunfällen oder Streitigkeiten, was teure Folgen haben kann. Zudem riskieren Arbeitgeber einen schlechten Ruf und unzuverlässige Arbeitskräfte.
5. Beim Coiffeur handelt es sich um einen Werkvertrag, weil das Ergebnis zählt, z. B. ein bestimmter Haarschnitt oder eine Frisur. Die Kundin oder der Kunde bezahlt für das fertige Werk und nicht für den Arbeitsprozess selbst.
6. Ein Vertrag mit einem Zahnarzt ist ein Auftrag, weil er eine Behandlung macht, aber kein garantiertes Ergebnis verspricht. Bei einem Werkvertrag würde ein bestimmtes Ergebnis festgelegt werden, das hier nicht immer sicher ist.

Werkvertrag

- ▶ Art. 363 OR: „Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung.“
- ▶ Geschuldet ist nicht nur blosses Tätigwerden, sondern ein bestimmter Arbeitserfolg; eben ein Werk. Das Erreichen des vereinbarten Resultats kann verschiedenartige Tätigkeiten wie Anfertigen, Herstellen, Ändern, usw. umfassen.
- ▶ Im Unterschied zum Kaufvertrag wird beim Werkvertrag nicht eine fertige, bereits bestehende Sache erworben, sondern eine gemäss Kundenwünschen noch zu ersetzende Sache. Bei dieser Sache handelt es sich folglich stets um

Spezialware

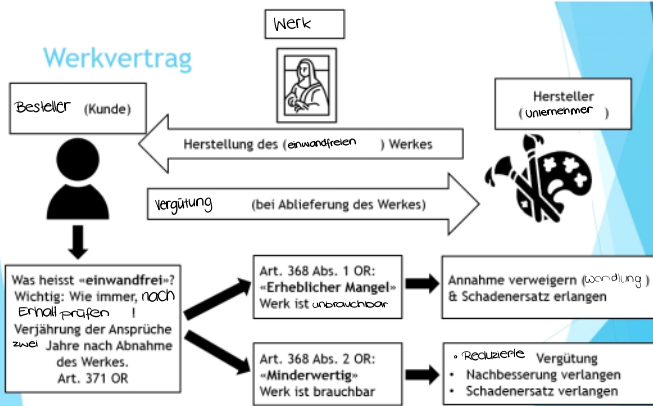


Werkvertrag

- Art. 363 OR: „Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Leistung einer Vergütung.“
- Geschuldet ist nicht nur blosses Tätigwerden, sondern ein bestimmter Arbeitserfolg; eben ein Werk. Das Erreichen des vereinbarten Resultats kann verschiedenartige Tätigkeiten wie Anfertigen, Herstellen, Ändern, usw. umfassen.
- Im Unterschied zum Kaufvertrag wird beim Werkvertrag nicht eine fertige, bereits bestehende Sache erworben, sondern eine gemäss Kundenwünschen noch zu erschaffende Sache. Bei dieser Sache handelt es sich folglich stets um Spezialwaren.



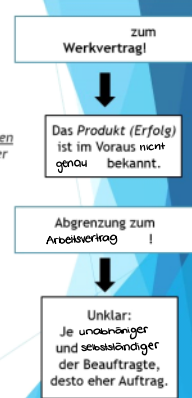
Werkvertrag



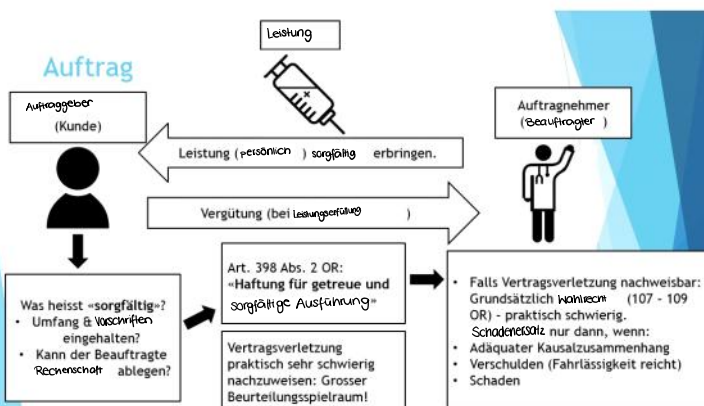
Werkvertrag bedeutet, dass jemand ein einwandfreies Ergebnis liefern muss, wie eine Reparatur oder einen Bau. Dafür bekommt derjenige Geld. Das Ergebnis muss passen, sonst gibt es Rechte auf Nachbesserung. Dies ist oft bei Handwerker oder Bauarbeiten so.

Auftrag

- Art. 394 OR: „Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vernunftmässig zu besorgen. Verträge über Arbeitsleistung, die keiner besonderen Vertragsart dieses Gesetzes unterstellt sind, stehen unter den Vorschriften über den Auftrag. Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist.“
- Im Gegensatz zum Werkvertrag ist beim Auftrag der Arbeitserfolg rechtlich nicht gebahdet. Der Beauftragte haftet demnach gegenüber dem Auftraggeber nicht für die erfolgreiche, sondern nur für die sorgfältige Abwicklung des übernommenen Auftrags.



Auftrag



Arbeitsvertrag

- ▶ Art. 319 Abs. 1 OR: -Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.-

- ▶ Der Arbeitnehmer schuldet im Rahmen eines Arbeitsvertrages während der Dauer der Anstellung ein Tätigwerden im Rahmen seines Arbeitsvertrages und der Weisung des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer steht in einem Subordinationsverhältnis zum Arbeitgeber.



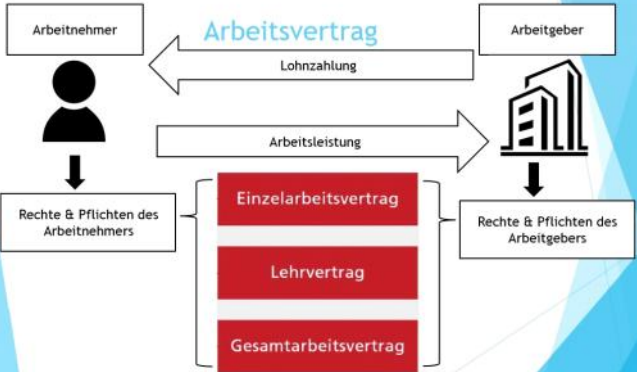
Standardfall des Auftrags!

Geschuldet ist wiederum (i.d.R.) nicht der Erfolg, sondern die sorgfältige Ausführung.

Aber: Im Dienst des Arbeitgebers! Nicht im Dienst des Kunden...



- ▶ Art. 319 ff. OR:
- ▶ Willensübereinstimmung der Parteien betr. persönliche Arbeit (Tätigkeiten) und Entlohnung.
- ▶ Handlungsfähigkeit der Parteien (Achtung: Lehrvertrag)
- ▶ Form (Lehrvertrag, Konsumklausen -> zwingend schriftlich)
- ▶ Inhalt -> Art. 361 & 362 OR beachten (zwingende Vorschriften)



Übungen: Einzelarbeit, 15min.

- ▶ Lesen Sie die Seite 238 (7.2.2) im Lehrmittel und beantworten Sie die folgenden Leitfragen:
 1. Welche fünf Pflichten hat der Arbeitnehmer laut Gesetz?
persönliche Leistung, Sorgfalt, Überstunden, Weisung befolgen, Haftung für Schäden
 2. Nennen Sie ein konkretes Beispiel dafür, wenn eindeutig persönliche Arbeitsleistung verlangt werden kann.
Sänger, Arzt, Buchhalter mit Einblick in sensible Daten
 3. Nennen Sie in ein konkretes Beispiel für Geschäftsgeheimnisse.
Kundendaten, Rezepte, vertrauliche Mitarbeiterinformationen
 4. Ein Bankkundenberater investiert im Auftrag seines Kunden in Aktien. Die Aktien verlieren innerhalb eines Jahres 20% an Wert. Wer haftet für den Schaden?
Berater handelt nach Sorgfaltspflicht (Checkliste): Kann nicht belangt werden...
- ▶ Beantworten Sie die Kontrollfragen K 7.5 - K 7.10 und überprüfen Sie Ihre Lösungen selber (Seite 277)

Pflichten: Arbeitnehmer

- Art. 319 Abs. 1 OR: „Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.“



Pflichten: Arbeitnehmer

- Persönliche Arbeitspflicht (Art. 321 OR)**

Sofern keine besondere Vereinbarung vorliegt, ist der Arbeitnehmer gehalten, seine Arbeit selbst auszuführen.

- Sorgfalts- und Treuepflicht (Art. 321a OR)**

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, seine Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren.

- Überstundenarbeit (Art. 321c OR)**

Sind Überstunden notwendig und für den Arbeitnehmer zumutbar, so muss er sie leisten (Art. 321c Abs. 1 OR), wobei solche Überstunden entweder durch Freizeit oder Lohnzuschlag kompensiert werden können (dispositives Recht).

Konkurrenzverbot

- Treuepflicht:** Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer den Arbeitgeber nicht konkurrenzieren. (Art. 321a OR)
- Und nach dem Arbeitsverhältnis?
- Vertragliches Konkurrenzverbot nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses:
 - Vertrag bedarf Handlungsfähigkeit.
 - Schriftlichkeit (meist bereits im Arbeitsvertrag vereinbart).
 - Typischerweise bei leitenden Angestellten (Einblick in sensible Daten).
 - Ortlich und zeitlich eingeschränkt (nicht global, nicht ewig).
 - Kündigung muss durch Arbeitnehmer erfolgen (heikel: Begründung bei Kündigung durch Arbeitgeber).
 - Sicherungsmittel: Meist Konventionalstrafe bei Verstoß vereinbart. Sonst: Schadenersatz (heikel: Beweisführung des tatsächlich erwachsenen oder drohenden Schadens im Zivilprozess).

Überstundenarbeit

- Art. 321c Abs. 1 OR: „Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der vereinbart oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann.“
- Gegenstand ist die Arbeitsleistung als Arbeitnehmer.
- Gesundheitliche oder familiäre Probleme wirken gegenüber dem Arbeitgeber nicht verpflichtend.
- Durch schriftliche Vereinbarung im Einzelarbeitsvertrag oder durch einen Gesamtarbeitsvertrag sind vom Gesetz abweichende Regelungen zur Abgeltung von Überstunden möglich. So ist etwa die schriftliche Vertragsbestimmung, wonach Überstundenarbeit nicht entschädigt wird, rechtsgültig.
- Falls nichts anderes vereinbart: Kompensation durch Freizeit oder Lohnzuschlag von mindestens 25%.

Pflichten: Arbeitnehmer

- Befolgung von Anordnung und Weisungen (Art. 324d OR)

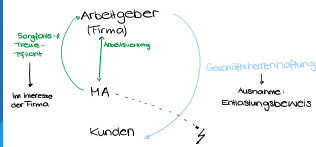
Der Arbeitnehmer hat die allgemeinen Anordnungen des Arbeitgebers sowie von ihm erteilte Weisungen zu befolgen.

Wichtig: Betriebsordnung (allgemein) & Pflichtenheft (spezifisch) sind integrierte Verträge, d.h. man unterzeichnet diese mit dem Arbeitsvertrag.

- Haftung des Arbeitnehmers (Art. 321e OR)

Art. 321a Abs. 1 OR: Pflicht zur sorgfältigen Arbeitsausführung.

Der Arbeitnehmer haftet dem Arbeitgeber für den Schaden, den er durch unsorgfältiges Arbeiten verursacht hat



Pflichten: Arbeitgeber

- Art. 319 Abs. 1 OR: „Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entlohnung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.“

Arbeitgeber	Lohnzahlung und Lohnfortzahlung	Art. 324a OR	AN unverschuldet an Arbeitsleistung verhindert.
	Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers	Art. 328 OR	keine Diskriminierung aufgrund Geschlecht, Religion usw.
	Gewährung von Ferien	Art. 329a OR	Feriensperre Min. 2 Wochen zusammenhängend
	Arbeitszeugnis	Art. 330a OR	Jederzeit (und wohlwollend)

Lohnfortzahlung

- Idee: Ist AN unverschuldet an der Arbeitsleistung verhindert...
- ...und liegen die Gründe für die Verhinderung bei AN (Unfall, Krankheit, Militär, Schwangerschaft)...
- ...so ist der Arbeitgeber zur Fortzahlung des Lohnes verpflichtet.
- Falls das Arbeitsverhältnis länger als ein Monat bestanden hat...
- ...UND: Keine höhere Gewalt (z.B. Unwetter) im Spiel ist.
- Berner Skala

1. Dienstjahr (ab 4. Arbeitsmonat)	3 Wochen
2. Dienstjahr	1 Monat
3. und 4. Dienstjahr	2 Monate
5. bis 9. Dienstjahr	3 Monate
10. bis 14. Dienstjahr	4 Monate

Art. 324a Abs. 1 OR

Gewährung Ferien

- Amanda ist 19 Jahre alt. Sie arbeitet 50% in der Badi. Wie viele Ferientage muss ihr der Arbeitgeber mindestens pro Jahr gewähren?

- Wie viele Tage am Stück muss Amanda gem. Art. 329c Abs. 1 OR Ferien beziehen?

- Amanda will unbedingt im Juli in den Urlaub - ihr Arbeitgeber verbietet es ihr? Darf er das?

- Art. 329c Abs. 2 OR:

für das Arbeitsverhältnis

Eignung



Art. 329 ff. OR

Arbeitszeugnis

- ▶ Wieso ist es sinnvoll, von Zeit zu Zeit ein «Zwischenzeugnis» vom Arbeitgeber zu verlangen?
- ▶ Wie oft darf ein AN ein «Zwischenzeugnis» verlangen?
- ▶ Wichtige Punkte, die notiert sein müssen:
 - ▶ Zeitlicher Rahmen (von wann bis wann) der Beschäftigung
: Möglichst detailliert!
 - ▶ (Beförderungen, besondere Leistungen)
 - ▶ Eindruck des Wohlwollens
 - ▶ Die gesamte Dauer des Arbeitsverhältnisses - nicht bloss die letzten Monate.

Art. 330a OR



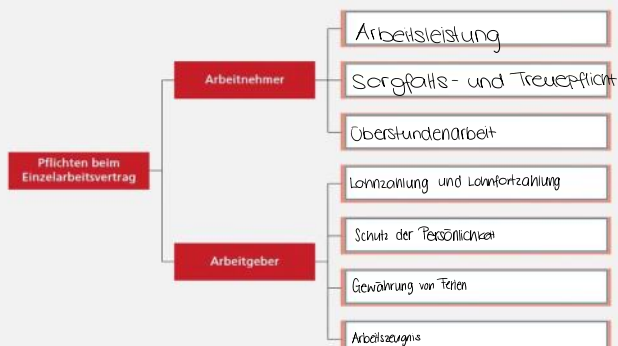
Schutz der

- ▶ HR-Interviewer: «Sind Sie schwanger oder haben Sie vor, innerhalb der nächsten 12 Monate schwanger zu werden?»
- ▶ Kandidatin 1 (die schwanger ist, davon aber nichts weiss): «Nein».
- ▶ Kandidatin 2 (die schwanger ist, und davon weiss): «Nein».
- ▶ Welches sind die Rechtsfolgen für Kandidatin 1 und Kandidatin 2?
- ▶ Art. 328b OR: «Der Arbeitgeber darf Daten über den Arbeitnehmer nur bearbeiten, soweit sie dessen betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrages erforderlich sind.»

Art. 328 ff. OR



Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber



Im Einzelarbeitsvertrag von Séverin Kammermann wird ein «Monatslohn von CHF 4800» erwähnt. Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen.

a) Ist in dieser Formulierung ein 13. Monatslohn eingeschlossen? Die Antwort ist zu begründen.
Nein, es muss explizit stehen

b) Séverin Kammermann wurde kürzlich nach der vorsätzlichen Teilnahme an einer Schlägerei derart schwer verletzt, dass er während dreier Monate arbeitsunfähig ist. Kann er gemäss Gesetz vom Arbeitgeber für diese Zeit Lohnfortzahlung verlangen? Die Antwort ist zu begründen.
Nein, Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht bei Selbstverschulden nicht

c) Im letzten Sommer wurde Séverin Kammermann auf der Heimreise von den Ferien wegen eines Streiks eine Woche aufgehalten. Konnte er damals von seinem Arbeitgeber Lohnfortzahlung wegen unverschuldeter Arbeitsverhinderung verlangen? Die Antwort ist zu begründen.
Nein, der Grund der Arbeitsverhinderung lag nicht in der Person von Séverin

Beendigung des Einzelarbeitsvertrags



Gesetzliche Kündigungsfristen

Ordentlich

Kündigungsfristen und -termine

	Kündigungsfrist	Kündigungstermin	Artikel
Während der Probezeit (erster Monat, im Arbeitsvertrag verlängerbar bis zum dritten Monat)	7 Tage	jederzeit nicht auf Monatsende	Art. 335b Abs. 1 OR
Im ersten Dienstjahr	1 Monat	auf Monatsende	Art. 335c Abs. 1 OR
Im zweiten bis im neunten Dienstjahr	2 Monate	auf Monatsende	
Ab dem zehnten Dienstjahr	3 Monate	auf Monatsende	

Beendigung des Einzelarbeitsvertrags

- **Fristlose Kündigung:** Keine ordentlichen Fristen einzuhalten, wenn wichtige Gründe vorliegen.
- **Diebstahl**, Sachbeschädigung, Konkurrenzarbeit, Fälschung von Stundenabrechnungen, Zahlungsunfähigkeit Arbeitgeber...
- Wird fristlose Kündigung **unrechtl.** ausgesprochen:
 - **Kein Recht auf Weiterbeschäftigung...**
 - ...aber Anspruch auf **maximal 6 Monatslöhne**.
- **Kündigung zu Unzeiten:** Während Sperrfrist darf keine Kündigung ausgesprochen werden - und bereits ausgesprochene Kündigung wird aufgeschnoben.

Art. 337 OR

Welche Gründe sprechen für eine Sperrfrist?

Art. 336c OR

Kündigung zu Unzeiten

Nach Ablauf der Probezeit darf der ...

... Arbeitgeber **nicht** kündigen:

- **Militärdienst, Schutzdienst, Zivildienst** von mehr als 11 Tagen
- **vier Wochen vor Dienstantritt bis vier Wochen nach Diensende**

-Krankheit/Unfall

- im 1. Dienstjahr während **30 Tagen**
- im 2. bis 5. Dienstjahr während **90 Tagen**
- ab 6. Dienstjahr während **180 Tagen**

-Schwangerschaft

- während der Schwangerschaft bis **16 Wochen** nach der Geburt

... Arbeitnehmer **nicht** kündigen:

Wenn sein Vorgesetzter Militärdienst, Schutzdienst oder Zivildienst leistet und er dessen Aufgaben übernehmen muss.

Wichtig: Erfolgt die Kündigung während der Sperrfrist, ist die Kündigung **nichtig!**

Bsp. Sperrfristen

Am 16. Juni wird einer Arbeitnehmerin im zweiten Dienstjahr die Stelle auf Ende August rechtsgültig gekündigt. Am 7. August erkrankt die Arbeitnehmerin schwer und ist gemäss Arztzeugnis während sieben Wochen arbeitsunfähig.

Auf welches Datum fällt der ordentliche Kündigungstermin gemäss Art. 336c OR?



Wann wäre der ordentliche Kündigungstermin, wenn die Arbeitnehmerin ihre Arbeit gar nicht wieder aufnehmen könnte?

Art. 336c Abs. 1 lit. b OR

Sperrfrist: 90 Tage

7. Nov. + 24 Tage

Kündigungstermin:
31.12.

9/10/14/15/17

Missbräuchliche

Kündigung

- ▶ Zweites Element des Kündigungsschutzes:
- ▶ Wenn der Grund für die Kündigung (**sachlich**) **nicht haltbar** ist.
 - ▶ Typisches Beispiel: Persönliche Eigenschaften der Mitarbeiter (z.B. **persönliche**), die keinen Einfluss auf die Leistung hat.
- ▶ Eine **missbräuchliche Kündigung** ist **rechtmässig** ...
- ▶ ...es besteht nicht das Recht auf Weiterbeschäftigung.
- ▶ Aber: Art. 336a und 336b OR:
 - ▶ Einsprache (Anspruch auf Entschädigung) während Kündigungsfrist einreichen.
 - ▶ Maximale Entschädigung: **6 Monatslöhne**.

Art. 336 OR

VERTRÄGE AUF ARBEITSLEISTUNG

Arbeitsvertrag (OR 319 – 362)	Werkvertrag (OR 363 – 379)	Auftrag (OR 394 – 418v)
Der Arbeitnehmer leistet Arbeit im Dienste und nach Weisungen des Arbeitgebers auf bestimmte oder unbestimmte Zeit gegen Lohn.	Der Unternehmer verpflichtet sich zur Herstellung, Änderung oder Reparatur eines Werkes gemäss Bestellung gegen Bezahlung einer Vergütung (Werklohn).	Der Beauftragte (Unternehmer) verpflichtet sich zur Erbringung einer bestimmten Dienstleistung für einen Auftraggeber gegen Bezahlung einer Vergütung (falls diese vereinbart worden oder üblich ist).
Unselbstständige Erwerbstätigkeit des Arbeitnehmers	Selbstständige Erwerbstätigkeit des Unternehmens	Selbstständige Erwerbstätigkeit des Beauftragten
Freie Vertragsform (mit Ausnahmen)	Freie Vertragsform	Freie Vertragsform
Arbeitnehmer haftet nicht für die erfolgreiche Arbeitsleistung (Schadenersatz nur bei absichtlich oder grob fahrlässig verursachtem Schaden)	Unternehmer haftet für die erfolgreiche, vertraglich vereinbarte Ausführung und Ablieferung des Werks (Erfolgshaftung, d.h. Arbeitverfolgung geschuldet)	Beauftragter haftet nicht für ein erfolgreiches Ergebnis der Arbeitsleistung (keine Erfolgshaftung, nur Schadenersatz bei unsorgfältiger Besorgung)
Beispiel: Anstellung bei einer Bank	Beispiel: Bestellung eines individuellen Fotoalbums beim Fotografen	Beispiel: Implantation beim Arzt

Verträge auf Arbeitsleistung sind Vereinbarungen zwischen Vertragspartnern über eine bestimmte Arbeitsleistung oder das Ergebnis dieser Arbeitsleistung. Während die eine Partei dabei die Arbeitsleistung zur Verfügung stellt (Leistung), vergütet die Gegenpartei diese Leistung entsprechend (Gegenleistung). Man unterscheidet zwischen den obigen drei Vertragsarten auf Arbeitsleistung.

Quelle: In Anlehnung an Guido Müller, Einführung in die kaufmännische Rechtskunde, 11. Aufl. NG 2018, Aarau 2011/2018

Merkmale	Werkvertrag	Auftrag	Einzelarbeitsvertrag
Vertragsparteien	Unternehmer, Besteller	Beauftragter, Auftraggeber	Arbeitnehmer, Arbeitgeber
Vertragsform	Formfrei	Formfrei	Formfrei (mit Ausnahmen)
Zentraler Vertragsgegenstand	Herstellung, Reparatur, Änderung von Werken (Produkten oder Sachen)	Erbringung von Dienstleistungen	Arbeitsleistung im Dienste des Arbeitgebers
Art der Erwerbstätigkeit	Selbstständige Erwerbstätigkeit	Selbstständige Erwerbstätigkeit	Unselbstständige Erwerbstätigkeit (Unterordnung)
Vergütung (Entschädigung)	Gemäss vertraglicher Vereinbarung, andernfalls angemessen	Nur falls vereinbart oder üblich	Vertraglich vereinbarter oder üblicher Lohn
Ordentliche Vertragsauflösung	Nur durch Besteller , jederzeit, form- und fristlos	Durch beide Vertragsparteien, jederzeit, form- und fristlos	Durch beide Vertragsparteien, mit Kündigungsfrist, formlos
Haftung für Ergebnis der Arbeitsleistung	Unternehmer haftet für die erfolgreiche, vertraglich vereinbarte Ausführung und Ablieferung des Werks.	Beauftragter haftet nicht für die erfolgreiche Abwicklung des Auftrags. Schadenersatz nur bei unsorgfältiger Besorgung	Arbeitnehmer haftet nicht für die erfolgreiche Arbeitsverrichtung. Schadenersatz nur bei absichtlich oder grob fahrlässig verursachtem Schaden .

Umschreibung	Vertragsart
Ein Tennisclub verpflichtet für zwei Jahre einen Trainer.	Arbeitsvertrag
Hermann Brunner wird von einem Transportunternehmen als Chauffeur eingestellt.	Arbeitsvertrag
Ein Kunstmaler fertigt für einen Kunden eine Porträtzeichnung an.	Werkv.
Die Post schliesst Lohnverhandlungen mit dem Personalverband durch einen Vertrag ab.	Arbeitsv.
Ein Fotograf macht an einer Hochzeit Fotos.	Werkv.
Ein Hauseigentümer beauftragt einen Treuhänder mit dem Verkauf seines Hauses.	Auftrag
Raphael Roos erledigt für seine Freundin, Inhaberin eines Elektrofachgeschäfts, regelmässig die anfallenden Büroarbeiten. Dafür bezahlt diese die Miete der gemeinsamen Wohnung.	Arbeitsvertrag
Eine Schneiderin näht für eine Kundin ein Faschnachtskleid.	Werkvertrag
Liliane Rohrer reinigt jeden Donnerstagabend die Räumlichkeiten der Arztpraxis Dr. Schmid.	Arbeitsvertrag
Für einen Unterhaltungsabend wird ein Komiker engagiert.	Auftrag
Petra Sommer kauft in einem Möbelgeschäft einen neuen Esstisch.	Kaufvertrag
Petra Sommer lässt sich von einer Möbelschreinerei einen neuen Schrank nach Mass fertigen.	Werkvertrag
Eine Autogarage repariert gemäss Kostenvoranschlag ein Unfallauto.	Werkvertrag
Eine Bank kauft an der Börse für einen Kunden Aktien.	Auftrag

Besondere Arbeitsverträge

► Gesamtarbeitsvertrag (): Art. 356 Abs. 1 OR

«Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.»

► : Art. 344 OR

«Durch den Lehrvertrag verpflichten sich der Arbeitgeber, die lernende Person für eine bestimmte Berufstätigkeit fachgemäss zu bilden, und die lernende Person, zu diesem Zweck Arbeit im Dienst des Arbeitgebers zu leisten.»

Art. 345 Abs. 1 OR: «Die lernende Person hat , um das Lehrziel zu erreichen.»

Frage: Werden Lehrlinge für den Besuch der Berufsfachschule von Ihrem Arbeitgeber bezahlt? (Art. 345a Abs. 2 OR)

GAV - Art. 356 ff. OR



Durch einen GAV regeln Arbeitgeber bzw. deren Verbände und Verbände der Arbeitnehmer bzw. Gewerkschaften gemeinsam wichtige Fragen zu Überstunden, Krankheit, Kündigungsfristen usw.

Gesamtarbeitsverträge gelten der beteiligten Gewerkschaften und dem beteiligten Arbeitgeberverband angeschlossenen . Durch den Abschluss eines GAV verpflichten sich die Vertragspartner, den GAV einzuhalten und keine Kampfmassnahmen zu ergreifen (Art. 357a OR).

Lehrvertrag - Art. 344 ff. OR



GAV: Bsp. Migros-Gruppe **MIGROS**

3. Persönlicher Geltungsbereich

- 3.1 Diesem Vertrag sind alle voll- oder teilzeitbeschäftigten Mitarbeitenden obligatorisch unterstellt, die von den Migros-Unternehmen im Sinne von Ziffer 2.2 unbefristet oder befristet beschäftigt werden; vorbehalten bleibt Ziffer 5.
- 3.2 Folgende Mitarbeitende sind von der Unterstellung unter diesen Vertrag ausgenommen:
- a) Mitglieder der Direktion und des Kaders.
 - d) Personen in Ausbildung. Auf Lernende finden die Bestimmungen dieses Vertrages jedoch sinngemäss Anwendung. Personen in Ausbildung, die in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis stehen, können auf ihr Begehren hin dem Vertrag unterstellt werden, wenn sie sich schriftlich verpflichten, den mit der Vertragsunterstellung verbundenen Pflichten nachzukommen.

38. Löhne und Lohnverhandlungen

- 38.1 Die Löhne der Mitarbeitenden bilden Gegenstand besonderer Abmachungen. Die Lohnvereinbarung erfolgt systematisch unter Berücksichtigung von Funktion und Leistung. Frau und Mann haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

Besteht ein GAV ist dieser ein integraler Bestandteil des Arbeitsvertrags, d.h. Arbeitnehmer müssen den GAV nicht zusätzlich unterschreiben.

Lernende sind nicht automatisch dem GAV unterstellt.